

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3507/2538

นางสาวพิศวง ตริศรุทพันธ์
นายฉกาจ กิริติประเสริฐ กับพวก
นายณรงค์ศักดิ์ ล้วนศรีดีสกุล

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา 292 (2)

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไต่ถามการบังคับคดีไว้ก่อนเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2) ซึ่งมีได้บัญญัติให้คู่ความอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นไปยัง
ศาลฎีกาได้เลย ดังนั้นโจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามลำดับชั้นศาลตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 223 โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไปยังศาลฎีกาโดยตรงไม่ได้

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไต่ถามการบังคับคดีไว้ก่อนเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2) ซึ่งมีได้บัญญัติให้คู่ความอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นไปยัง
ศาลฎีกาได้เลย ดังนั้นโจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามลำดับชั้นศาลตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 223 โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไปยังศาลฎีกาโดยตรงไม่ได้

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจิตต์ เอกัตต์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ